



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 2, riunita in udienza il 24/02/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

VIGORITA CELESTE, Presidente e Relatore
FEDERICI FRANCESCO, Giudice
LENOCI VALENTINO, Giudice

in data 24/02/2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1375/2024 depositato il 26/04/2024

proposto da

Ricorrente_1 S.r.l. Ricorrente_1 - P.IVA_1

Difeso da

Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Barletta-Andria-Trani - Via Don Luigi Filannino 6 76121 Barletta BT

elettivamente domiciliato presso Email_2

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVS030201138-2023 IRES-LIQUIDAZIONE ORDINARIA 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVS030201138-2023 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVS030201138-2023 IRAP 2017

a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 365/2025 depositato il 24/02/2025

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Ricorrente_1 SRL ha proposto avverso l'avviso di accertamento in epigrafe indicato, con il quale la Agenzia delle Entrate di Barletta-Andria-Trani , per l'anno di imposta 2017, ha recuperato la IVA ritenuta indebitamente detratta, per Euro 93.924,17, su 14 fatture di acquisto, per complessivi Euro 426.027,88, da parte della Società_1 Società_1 di Nominativo_2 , ricondotte ad operazioni soggettivamente inesistenti.

L'accertamento trova scaturigine nelle risultanze del pvc redatto dalla GdF di Andria a seguito di segnalazione di indagini nell'ambito di procedimento penale pendente presso la Procura della Repubblica di Pescara nei confronti della ditta Società_1 Società_1 di Nominativo_2, risultata soggetto esercente fittiziamente la attività di commercio di prodotti petroliferi.

La ricorrente ha eccepito la illegittimità dell'atto impugnato per i seguenti motivi:

1-Violazione del principio di solidarietà passiva nel pagamento IVA tra cedente e cessionario ex art. 60 bis DPR n. 633/1972.

2-La mancanza di consapevolezza delle violazioni fiscali poste in essere dal fornitore evincibile da:

- a) assenza di antieconomicità.
- b) e c) inidoneità degli elementi addotti a qualificare "cartiera" la ditta di cui sono state contestate le forniture sia rispetto alla organizzazione che rispetto alle disponibilità finanziarie.

Si è costituita in giudizio al AGENZIA DELLE ENTRATE DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI, la quale ha confermato la legittimità e la correttezza del proprio operato nonché la fondatezza della pretesa.

All'esito della udienza del 24.02.2025 questa Corte decide come segue.

MOTIVI DELLA DECISIONE

-in ordine al primo motivo questo Collegio osserva la inconferenza del richiamo di parte ricorrente alla pretesa violazione dell'art. 60 bis DPR n. 633/1972 (peraltro applicabile dal 01.01.2018) , ove si consideri l'oggetto della contestazione rappresentato non già dal mancato versamento IVA da parte del cedente , bensì dal recupero a tassazione della IVA detratta sugli acquisti da parte del cessionario (nella specie soggetto qui ricorrente).

Il motivo è pertanto infondato.

-In ordine al secondo motivo vale ricordare che, siccome ancora recentemente confermato dal giudice di legittimità, se la Amministrazione Finanziaria dimostra , anche in via indiziaria, che una società ha realizzato operazioni che devono ritenersi inesistenti dal punto di vista soggettivo, grava sulla società

stessa l'onere di dimostrare di avere agito senza la consapevolezza di partecipare ad una evasione fiscale e di avere operato con la massima accortezza esigibile da un operatore economico accorto, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità in relazione al caso concreto (Cass. 01.12.2023 n. 33629, che richiama proprio consolidato orientamento –n. 9851/2018, n. 5339/2020, n. 15369/2020- , conforme a quello della Corte di Giustizia Europea (decisioni 6.9.2012 c-324/2011, 22.10.2015 c-277/2014, 19.10.2017 c-101/2016).

Sempre come precisato dal giudice di legittimità nelle, ex multis, richiamate decisioni:

- ° il contribuente, seppure non tenuto a conoscere struttura e condizioni di operatività del proprio fornitore, ha comunque un obbligo di verifica degli indici personali od operativi anomali, tali da evidenziare irregolarità o ingenerare dubbi di una potenziale evasione;

- ° non rilevano la regolarità della contabilità, la regolarità e la congruità dei pagamenti , la mancanza di benefici derivati dalla rivendita, in quanto le prime sono facilmente falsificabili e l'ultima è riferita a fatti estranei alla fattispecie, idonei a dimostrare la estraneità alla frode.

Orbene , nella fattispecie concreta la Amministrazione Finanziaria ha evidenziato gli elementi ritenuti fondanti la riconduzione delle forniture contestate ad operazioni soggettivamente inesistenti:

- ^ Acquisto del carburante eseguito dalla ditta Società_1 Società_1 di Nominativo_2 presso operatore sloveno Nominativo_3 e prezzo di mercato e successiva rivendita a prezzo vicino a quello del cd “Platts”, così svolgendo attività sostanzialmente connotata dalla antieconomicità e consentendo la disponibilità a prezzo concorrenziale di mercato.

- ^ Risparmio sulla fornitura seppure, come sostenuto dalla ricorrente, minimo, comunque tale da connotare una anomalia (peraltro il ricarico indicato in 0.0217503 su ogni litro di gasolio è un ricarico minimo, al di sotto del quale è antieconomica la stessa cessione).

- ^ Condizioni vantaggiose nella fornitura praticate da imprenditore operante nel settore del commercio di prodotti petroliferi solo dal 2016 e, pertanto, ragionevolmente non sostenibile in una fase di inizio della attività.

- ^ Fornitore titolare di partita Iva dal 30.05.2008 al 30.11.2015 nell'esercizio di attività prevalente di “servizi di giardinaggio e potature piante”, successivamente titolare di attività di “commercio di prodotti non alimentari” sotto la denominazione “Nominativo_3” e, questa cessata, solo a far tempo dal 21.04.2016, titolare di attività di commercio di prodotti petroliferi .

- ^ Sede e domicilio fiscale del fornitore presso edificio di tipo residenziale prospiciente lido marittimo (siccome rappresentato dall'Ufficio anche nella annualità qui in discussione), privo di beni mobili e dipendenti –nel 2017 solo un dipendente- idonei e sufficienti allo svolgimento della attività, inadempiente agli obblighi fiscali : la ditta Società_1 Società_1 di Nominativo_2 è stata poi dichiarata fallita nel 2019.

- ^ Pagamento delle forniture addirittura antecedentemente la consegna ovvero contestualmente alla stessa, laddove proprio la recente entrata del fornitore su un mercato per esso del tutto nuovo –e, quindi, la mancanza di conferme sulla di lui affidabilità- avrebbero dovuto indurre a cautela e

prudenza, soprattutto ove si consideri che la ricorrente costituiva pressochè l'unico cliente della ditta Società_1 Società_1 di Nominativo_2

Trattasi di elementi , ciascuno ex se e tutti insieme complessivamente considerati , tutt'altro che trascurabili e che avrebbero potuto, rectius dovuto, costituire oggetto di –peraltro agevole- verifica, vieppiù necessaria per chi opera in un settore, quale quello del commercio di prodotti petroliferi, particolarmente sensibile a fenomeni di evasione fiscale.

E proprio la risalente presenza sul mercato della ricorrente , dalla stessa evidenziata, rende ancora meno plausibile la mancata verifica dei suddetti –sintomatici- elementi , soprattutto ove si consideri l'importo tutt'altro che trascurabile delle forniture .

Elementi, ad avviso di questo Collegio non infirmati e/o superati dalle circostanze addotte dalla contribuente : acquisto da parte del fornitore da grossisti e immediata rivendita ad essa ricorrente, in guisa da rendere superflua la presenza di una autonoma struttura operativa (noto modus operandi proprio delle società cd cartiere, che avrebbe richiesto particolare attenzione), mancato deposito da parte della ditta individuale cedente di bilancio (laddove le incongruenze contestate erano evincibili dalle visure camerali o da verifiche presso gli uffici finanziari), regolarità della contabilità (inidonea a dimostrare la buona fede nella operazione commerciale).

Il motivo è pertanto infondato.

Per quanto innanzi questa Corte rigetta il ricorso.

In applicazione dei principi di causalità e di soccombenza condanna parte ricorrente al pagamento in favore della Agenzia delle Entrate di Barletta-Andria-Trani delle spese processuali, liquidate in Euro 10.000,00, oltre accessori di legge, se ed in quanto dovuti.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Bari, Sezione Seconda , così decide:

-Rigetta il ricorso.

-Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della Agenzia delle Entrate di Barletta-Andria-Trani delle spese del giudizio, liquidate in Euro 10.000,00, oltre accessori di legge, se ed in quanto dovuti.

Così deciso in Bari il 24.02.2025

IL PRESIDENTE RELATORE

(Avv. Celeste Vigorita)